

1524325-28.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... chave, foram verificar e viram que era do veículo produto de roubo. Os quatro foram indagados e negaram a prática do roubo, dizendo que a chave era do Renato. A vítima também citou o Agile. Na delegacia, Flávio, Hudson e Thomaz estavam fora da viatura. A vítima reconheceu Flávio, o qual confessou o que cada um fez no roubo. O Agile era do Hudson. Além do carro, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1524325-28.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524325-28.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2274462/2021 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 20708056 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 4849/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2274462 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

HUDSON VICTOR DUARTE DE LIMA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

RENATO DA SILVA LAURETINO e HUDSON VICTOR DUARTE DE LIMA, já qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, II, c.c. artigo 61, II, "h" e "j", do Código Penal. Outrossim, VINICIUS DOS SANTOS COSTA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, II, c.c. artigo 61, II, "h" e "j", e artigo 307, por duas vezes, c.c. artigo 61, II, "j", na forma do artigo 69 do Código Penal. Por fim, FLAVIO ALEXANDRE POLIDORO DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, II, c.c. artigo 61, II, "h" e "j", e artigo 307 e 129, "caput", ambos c.c. artigo 61, II, "j", na forma do artigo 69 do Código Penal.

Isto porque, no dia 06 de outubro de 2021, por volta das 21 horas, período de calamidade pública pela pandemia de Covid-19, na Rua Juvenal Crem, altura do numeral 01, nesta cidade e comarca de São Paulo, subtraíram para si, em concurso de

agentes e mediante grave ameaça, exercida através da simulação de uso de arma de fogo, em face de Leandro Menezes de Souza e de sua filha Emanuele Menzes de Souza (07 anos de idade), o veículo VW/Novo Voyage TL MBV - placas QMQ8195- São Paulo/SP, um aparelho celular da marca "Xiaomi", duas máquinas de cobrança de cartão, uma da operadora "Rede" e outra da "Stone", um par de óculos de sol, uma maca e uma bolsa executiva, pertencentes a Leandro Menezes de Souza.

Ademais, no dia 06 de outubro de 2021, depois das 22h24min, período de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, na sede do 101º Distrito Policial, situado na Rua Carolina Michaelis, nº 370, Jardim Imbuías, nesta cidade, FLAVIO e VINICIUS atribuíram-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio e causar dano a outrem. Noticiam os autos ainda que, nas mesmas condições de data e local, FLAVIO ofendeu a integridade corporal de RENATO, causando-lhe lesões corporais.

Narram os autos por fim que, no dia 07 de outubro de 2021, por volta da 1h07min, período de calamidade pública, nas dependências da Delegacia de Polícia acima apontada, em uma ação destacada, VINICIUS atribuiu-se novamente falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio e causar dano a outrem.

Segundo se apurou, os réus passaram a trafegar pelas ruas da cidade, a bordo do veículo GM/Agile - placas FAL 6H24, e resolveram praticar um roubo quando avistaram as vítimas no interior do veículo VW/Voyage - placas QMQ 8195, que estava estacionado na Rua Juvenal Crem.

Neste contexto, VINICIUS e HUDSON desembarcaram do automóvel GM/Agile e, simulando estar armados, anunciaram o assalto às vítimas. Enquanto isso, seus comparsas RENATO e FLAVIO permaneceram no veículo, de forma a dar cobertura à ação criminoso e garantir a rápida fuga do local. Diante da grave ameaça empregada, os agentes subtraíram os bens da vítima Leandro acima indicados e se evadiram no veículo VW/Voyage.

Na sequência, os agentes estacionaram os veículos VW/Voyage e GM/Agile na Rua Lorenzo Salimbeni, altura do numeral 211, bairro Vila Quintana, e ali permaneceram, visando ajustar a destinação que seria dada ao automóvel subtraído. Ocorre que a Polícia Militar fazia patrulhamento pelo local, oportunidade em que avistou os réus parados ao lado do veículo VW/Voyage, a respeito do qual havia alerta de roubo pelo COPOM. Quando os policiais se aproximaram, RENATO prontamente dispensou a chave do veículo subtraído. No entanto, a chave foi recuperada e os veículos foram apreendidos (auto de exibição e apreensão a fls. 67/68), sendo que os os acusados foram abordados e conduzidos ao Distrito Policial.

Na Delegacia de Polícia, visando atrair o reconhecimento pela vítima Leandro e, com isso, tentar se esquivar da responsabilização pelos fatos, FLAVIO forneceu os dados de qualificação de Thomaz Henrique Valentim de Moraes e VINICIUS atribuiu-se a identidade de FLAVIO, sendo reconhecido (fls. 72). Contudo, momentos após, FLAVIO acabou fornecendo a sua real identificação. Como não podia mais usar os dados de qualificação do aludido comparsa, visando continuar a se furtar de sua responsabilidade, VINICIUS mentiu novamente sobre sua identidade, identificando-se como Thomaz Henrique Valentim de Moraes, contra quem foi expedido mandado de prisão (fls. 185/187). Entretanto, quando da realização da entrevista para o ingresso no sistema prisional, a falsidade foi apurada. Desta forma, as impressões digitais do preso foram enviadas ao IIRGD que confirmou que pertenciam a VINICIUS, consoante se verifica a fls. 205/214.

A vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, os os réus VINICIUS e HUDSON como sendo os autores do roubo (fls. 08 e 72/73). VINICIUS ainda confessou a prática do roubo, associado aos seus comparsas (fls. 28/31). Constatou-se também que, enquanto estavam na cela, devido a um desentendimento, FLAVIO agrediu RENATO com socos na barriga, causando-lhe lesões corporais (representação a fls. 25). Diante disso, foram presos em flagrante.

Recebida a denúncia (fls. 253), os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação, designando-se audiência na qual foram ouvidas a vítima e testemunhas e foram realizados os interrogatórios.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a procedência parcial da ação (fls. 382 e seguintes), condenando-se os acusados pelos crimes narrados na

denúncia, com exceção do delito de lesões corporais, visto que não foi feita prova da materialidade. Observou que Renato tem maus antecedentes e que Vinicius e Hudson são plurirreincidentes específicos; pediu o reconhecimento das agravantes do período de pandemia e do crime praticado contra criança; a causa de aumento da coautoria; o concurso material entre os delitos; além do regime inicial fechado. A Defensoria Pública, atuante por Vinicius e Renato (fls. 397 e seguintes), postulou em memoriais a absolvição por falta de provas, aduzindo a contaminação do reconhecimento realizado quanto a Vinicius. Requereu ainda a absolvição quanto à falsa identidade para Vinicius, por ter agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pediu a fixação da pena no mínimo, afastamento da agravante da calamidade, afastamento da agravante alusiva ao crime praticado contra criança, regime diverso do fechado, além do direito de recurso em liberdade.

A Defesa de Hudson (fls. 404 e seguintes) requereu a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, postulou a desclassificação para furto, afastamento da majorante da arma, afastamento da agravante da calamidade.

A Defesa de Flávio postulou em memoriais (fls. 410 e seguintes) a inépcia da denúncia, afastamento da causa de aumento alusiva ao emprego de arma, afastamento do delito previsto no artigo 307 do CP, pena mínima e escolha do regime aberto.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é parcialmente procedente.

Preliminarmente, passo a afastar as teses de inépcia da denúncia, bem como de contaminação do reconhecimento de Vinicius.

Quanto ao reconhecimento, este juízo respeitou o procedimento descrito no artigo 226 do CPP, e, ainda assim, a vítima apontou Vinicius com segurança, indicando que, na delegacia, lhe foram exibidos 5 agentes, apontando um deles como autor do delito. Não há qualquer prova no sentido de que a exibição da fotografia do agente preso em flagrante tenha induzido a vítima ao posterior reconhecimento presencial, mesmo porque, quatro foram os agentes presos em flagrante e, caso houvesse essa indução, seriam os quatro apontados como reconhecidos pelo roubo, o que não ocorreu.

Também não há que se reconhecer a tese de inépcia da denúncia, a qual bem descreve as condutas imputadas aos réus, a data e a vítima da ação. Nestes termos, a narrativa da exordial é suficiente para possibilitar o exercício da ampla defesa, permitindo aos réus a compreensão da acusação que pesa contra si no processo. A esse respeito se posiciona Mirabete:

"Devem estar relatadas na denúncia todas as circunstâncias do fato que possam interessar à apreciação do crime, sejam elas mencionadas expressamente em lei como qualificadoras, agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena etc., como as que se referem ao tempo, lugar, meios e modos de execução, causas, efeitos etc. Devem ser esclarecidas as questões mencionadas nas seguintes expressões latinas: quis (o sujeito ativo do crime); quibus auxiliis (os autores e meios empregados); quid (o mal produzido); ubi (o lugar do crime); cur (os motivos do crime); quomodo (a maneira pelo qual foi praticado) e quando (o tempo do fato). Mas, se a peça, ainda que concisa, contém os elementos essenciais, a falta ou omissão de circunstância não a invalida [...] Isso porque a deficiência da denúncia que não impede a compreensão da acusação nela formulada não enseja a nulidade do processo" (Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, p. 128).

Em relação ao mérito, o crime de falsa identidade atribuído a Vinicius e Flávio foi demonstrado pela prova testemunhal colhida.

O crime de lesões corporais leves, imputado ao réu Flávio, não teve a materialidade demonstrada, como já ressaltou o Ministério Público, pois, o laudo feito em relação à vítima Renato (coautor) não apontou a existência de qualquer lesão (fls. 378).

No que tange ao roubo, a materialidade foi comprovada pelo auto de entrega de fls. 68.

Quanto a autoria, a prova é segura para Hudson, Renato e Vinicius, não havendo prova suficiente quanto a Flávio, conforme passo a fundamentar. Na fase policial (fls. 25) o réu Renato negou o delito em tela. Judicialmente, disse que estava em uma quadra onde ficam muitos usuários de drogas. Não viu chave alguma. Vários usuários estavam lá, nove foram abordados, mas ficaram só com os réus. Não jogou chave nenhuma. Usou drogas ali. Não participou do roubo do Voyage. Cata reciclagem na rua. A última vez que errou foi em 2019. Flávio queria que ele segurasse a chave, por isso houve a agressão. Mora com seus pais e seus dois filhos, de 11 e 7 anos, os dois com autismo.

O corréu Vinicius (fls. 28), até então identificado falsamente como Thomaz, confessou a subtração do veículo, indicando que iria desmontá-lo. Confessou ainda que se identificou falsamente como Flavio Alexandre Polidoro. Judicialmente, afirmou que estava perto da quadra e Hudson se aproximou para pedir ajuda, o carro dele estava 50 metros a frente, é um Agile. Ele queria um refil para colocar gasolina. Deu uma garrafa de dois litros para ele. Ele foi colocando e apareceram dois Rocams. A polícia abordou Renato perto do Voyage e depois os outros três, liberaram quem não tinha passagem e seguraram eles. Foram para a delegacia como testemunhas, não foram reconhecidos por foto no local. Negou sua participação. Deu outro nome porque estava foragido, sua filha estava com um tumor de cérebro e faleceu. Estava em semiaberto e não retornou da "saidinha". Conhece Flávio desde criança e é padrinho dos filhos dele. Não participou do roubo. Teve uma agressão de Flávio em Renato falando para ele "segurar o B0 dele". Só tinha sua filha de 9 anos que faleceu. Estava morando com sua esposa. Apresentou-se como Flávio na delegacia. Aparece como Flávio na sua declaração e depois foi interrogado. Flávio deu outro nome, o do cunhado.

O réu Flavio (fls. 30) confessou a subtração, indicando que iria desmontar o carro. Novamente interrogado na delegacia, negou o roubo, confessando que se identificou falsamente como Thomaz. Judicialmente, disse que discutiu com a esposa e saiu pra comprar remédio. Tem 3 filhos, dois especiais. Não encontrou os remédios e voltou para casa. Ia entrar no seu serviço 23 horas. Voltou 22:30 hs para sua casa. Pegou seu crachá e marmita e uniforme e colocou em seu carro. Foi na praça para fumar um baseado. Encontrou Vinicius, foragido da justiça, ele usava o nome de Flávio na rua. Tem estrabismo, astigmatismo, tem problema visual. Não viu a cor dos carros. Vinicius falou que usava o nome dele na rua, e o conhece desde criança, é padrinho do filho dele e vice-versa. Falou que se precisasse, usaria o nome de seu cunhado e Vinicius o dele, Flávio. Apareceu uma viatura e Renato jogou uma chave perto deles. Tem um I30 2018 prata. Viu a viatura, um carro verde e um cinza. Deu o nome de seu cunhado Thomaz, Vinicius deu o nome de Flávio. Seu carro não foi revistado. Os policiais perguntaram quem jogou a chave, e Flavio pensou que deveria haver um carro roubado. Ninguém falou quem jogou a chave, e não quis dizer que foi Renato. Teve medo do PCC e não quis dizer que era Renato na delegacia, Vinicius usou o nome de Flávio do lado de fora da viatura. Vinicius foi reconhecido (com o nome de Flávio) pela vítima. Hudson e Vinicius foram reconhecidos, este usando o nome de Flávio. Renato e Flávio não foram reconhecidos. A delegada perguntou e Flávio deu seu nome verdadeiro. Vinicius era foragido, o que foi descoberto. Discutiu com Renato, não o agrediu. Não participou do roubo. Sua mãe teve AVC em razão destes fatos, porque Renato "não segurou o B0". Disse que realmente deixou Vinicius usar seu nome, só isso. Na delegacia, disse que era Flávio e que Thomaz era Vinicius. Negou ter confessado o roubo na delegacia. Negou ter apelido.

O corréu Hudson (fls. 71) negou coautoria no roubo, indicando que estava chegando próximo de seu veículo para abastecê-lo com gasolina. Judicialmente, disse que acabou a gasolina e pegou um galão para ir ao posto. Não havia outros carros, só o dele. Quando voltava, parou ao lado de seu carro e os rapazes da quadrinha saíram dali. Continuou colocando gasolina e foram colocados todos juntos. Estava com a chave do Agile, que é seu carro, que foi revistado. Tiraram fotos dele e apareceram com, uma blusa, foi agredido pelos policiais e tiraram varias fotos dele. A blusa foi achada na quadra. Só conheceu os outros réus quando foram presos, não se conheciam antes. Foi amarrado e jogado no camburão. Houve uma agressão entre os presos. Sua outra passagem, ele confessa, aqui diz ser inocente. Tem uma adega com

seu irmão. Tem dois filhos, de 5 anos e 3 meses. Comprou o carro em seu nome, em 48 parcelas.

A vítima Leandro reconheceu em audiência Vinicius como sendo a pessoa que o abordou (dentre três agentes) e achou muito semelhante com o agente que foi do lado de sua filha o réu Hudson (colocado entre quatro pessoas), mas, disse que não tinha certeza. Disse que chegou na casa da avó de seus filhos, sua filha de 7 anos estava no carro. Só percebeu quando dois agentes o abordaram, um do lado do motorista e outro do lado do passageiro. Mostrou a camisa, havia um volume na cintura, e disse que não ia sacar arma por causa da criança. Saiu do carro com sua filha e eles levaram embora o veículo. A ação durou de um a dois minutos. Não sabe dizer se eles chegaram ao local com algum veículo, mas vizinhos viram eles encostarem com um Agile verde e os dois agentes saíram e foram fazer o roubo, mas a vítima não viu esse outro carro.

Dois agentes entraram no seu carro e saíram. Não viu o outro carro indo embora. A polícia conversou com as testemunhas. Foi avisado no local de que o carro tinha sido achado. Seu carro não sofreu danos, não conseguiu recuperar celular, óculos e material de trabalho. Reconheceu por foto um dos réus. Ele estava já com roupa diferente. Às perguntas da Defensoria Pública, respondeu: o reconhecimento por fotografia foi feito no local dos fatos e na delegacia pessoalmente, pela cabine. Apresentou-se como dono do carro aos policiais no local e viu a foto do celular do policial. Reconheceu um deles. Às perguntas da Defesa de Hudson, respondeu: a vítima não tem certeza de que os agentes estavam armados. Só o carro foi recuperado. Às perguntas do juízo, respondeu que colocaram cinco pessoas para reconhecimento na delegacia, reconheceu um com certeza e o segundo não teve certeza, mas lembrava ser um dos autores.

A testemunha Jakeline, delegada de polícia, disse que talvez não se recordasse de tudo pelo tempo passado desde os fatos. Eram 4 conduzidos, a vítima reconheceu dois deles. No fim do procedimento, retornou um dos documentos como negativa a identidade de dois deles. Houve troca de identidades de dois deles, Flávio e Thomaz. No dia seguinte, um advogado avisou que um dos réus era Vinicius. A nova identidade não fez parte do flagrante. Houve uma agressão dentro da cela depois, não se lembra do nome deles. Foi um soco. Fica sempre um agente policial na cela, e ele ouviu o barulho e separou a briga. O veículo subtraído foi recuperado.

A testemunha Luis Carlos, policial militar, disse que o Voyage roubado estava em um lado e o Agile em outro lado. Renato arremessou uma chave, foram verificar e viram que era do veículo produto de roubo. Os quatro foram indagados e negaram a prática do roubo, dizendo que a chave era do Renato. A vítima também citou o Agile. Na delegacia, Flávio, Hudson e Thomaz estavam fora da viatura. A vítima reconheceu Flávio, o qual confessou o que cada um fez no roubo. O Agile era do Hudson. Além do carro, foram roubados outros bens, mas não se recorda quais eram. Eles saíram andando juntos quando viram os policiais. Não soube se apresentaram nomes falsos na delegacia. Às perguntas da Defensoria; respondeu que, quando viu os réus, eles estavam em pé e fora do veículo, mais perto do veículo Voyage, o qual estava trancado. Não sabe se o Agile estava ou não aberto. Foi até o Voyage. Não teve contato pessoal com as testemunhas, só com a vítima. Não fez a busca do veículo, havia alguns pertences no Voyage. A vítima compareceu no DP. A vítima não foi no local do carro. A vítima reconheceu o réu Flávio na entrada do DP. Hudson disse que era o dono do Agile. Todos negaram o roubo.

A testemunha Rafael, policial militar, reconheceu os acusados em audiência e não os conhecia anteriormente. Disse que houve patrulhamento na Lourenço Salibeni. Viram quatro pessoas perto de um carro roubado. Foi tudo passado pelo Copom. Os quatro estavam nervosos. Renato portava a chave de um veículo e a dispensou perto de uma quadra de futebol. Os policiais acharam a chave e acionaram o alarme do carro roubado. Eles negaram o roubo. O Agile verde era de Hudson. A delegada ouviu os réus e Flávio confessou sua participação e disse o que cada um dos réus fez. Não teve contato com a vítima. Ela foi até a delegacia, não acompanhou o reconhecimento. Dentro do Voyage não se lembra se havia outros bens da vítima. Estavam mais perto do Voyage, que estava trancado. O Agile estava trancado, chave com Hudson. Foi feita busca veicular. No Agile havia uma placa do carro, trocada

recentemente. A vítima foi para a delegacia, não compareceu ao local dos fatos, pelo que se recorda. Provavelmente, ela viu os réus fora da delegacia. Os réus saíram andando ao ver a viatura, Renato jogou a chave. Desta forma, a prova acusatória é robusta e autoriza a condenação dos réus Hudson, Renato e Vinicius nos termos da denúncia. Ora, a vítima reconheceu o réu Vinicius como autor do roubo em tela, indicando ainda ter ouvido de seus vizinhos sobre o uso de um Chevrolet Agile na ação, de cor verde, veículo este pertencente a Hudson, fato este confirmando pelos policiais. O auto de apreensão do veículo confirma que o veículo é de cor verde. Aliás, os réus foram detidos próximos do carro da vítima e do carro de Hudson. Também houve um reconhecimento de Hudson por parte do ofendido, embora sem total certeza. Sobre a importância de tais relatos, assim já se consolidou a jurisprudência:

"ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação. Recurso não provido. (TJ-SP -: 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 18/11/2010, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010)".

Os policiais ouvidos confirmaram a prisão de Renato logo após tentar se livrar da chave do carro roubado, havendo um curto lapso de tempo entre o roubo e a prisão, o que evidencia sua coautoria no roubo.

No que tange ao corréu Flávio, a vítima não o reconheceu como autor na fase judicante, não há qualquer ligação dele com o veículo roubado tampouco com o outro veículo utilizado na ação (Chevrolet Agile). Assim, remanesce nos autos apenas o reconhecimento realizado na fase policial (fls. 72), não ratificado em juízo, bem como um interrogatório feito na delegacia que depois foi retificado por ele. O artigo 155, do Código de Processo Penal, reza que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação".

O relato dos policiais acerca do reconhecimento de Flávio na delegacia é insuficiente para a condenação, eis que o testemunho indireto não se presta a fundamentar um édito condenatório, porquanto comprova tão somente a versão que ouviram da vítima- o suposto reconhecimento realizado extrajudicialmente, ao arrepio do contraditório e ampla defesa.

Logo, a condenação lastreada no testemunho de ouvi dizer é insegura e impede que as partes contraditem a versão ofertada, visto que declaram tão somente o que ouviram de terceiros e não o que efetivamente presenciaram. Neste sentido a jurisprudência :

PENAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA NEGADA PELO APELANTE - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA - PROVA FRÁGIL E INDIRETA - MEROS INDÍCIOS - MELHOR SOLUÇÃO - PRONUNCIAMENTO DO NON LIQUET - FURTO TENTADO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INADMISSIBILIDADE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - PEDIDO PREJUDICADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - PENA NO MÍNIMO LEGAL - ISENÇÃO DE CUSTAS - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a absolvição dos apelados quando inexistente na espécie prova da participação dos mesmos na prática delitiva. 2. Necessário é o pronunciamento do non liquet porquanto a prova judicializada se encontra frágil e demasiadamente indireta, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. (...) (TJ-MG - APR: 10035120023078001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 08/10/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/10/2013).

Impossível a desclassificação para furto postulada pela defesa de Hudson, posto que o roubo tem como elementares a violência ou grave ameaça e no caso em tela ficou comprovada a grave ameaça exercida para entrega dos bens.

O concurso de agentes foi demonstrado pela prova testemunhal colhida, dando conta da divisão de tarefas e consequente coautoria entre os réus, visto que ambos abordaram a vítima empregando violência, para tanto.

O roubo se consumou na esteira da súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." Ao contrário do que argumentam as defesas de Hudson e Flávio, os fatos foram capitulados como roubo em concurso de agentes, nada se mencionando acerca da presença da causa de aumento alusiva ao uso de arma de fogo. Assim, nada há a se fundamentar acerca da manutenção ou não desta, eis que a denúncia não a descreve. Quanto ao crime de falsa identidade atribuído a Flavio e Vinicius (este último por duas vezes) não reconheço a tese de atipicidade pelo direito de autodefesa, por absoluta falta de amparo da jurisprudência e doutrina. O réu tem o direito de se defender, mas não de modo absoluto, permitindo-se que pratique novos crimes para ocultar prisão por crime anterior. Mesmo os direitos fundamentais encontram limitações. Assim já se manifestou o STF:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. ART. 307 DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE. FALSA IDENTIFICAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. AUTODEFESA. INEXISTÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA DE FALSA IDENTIDADE. SUBMISSÃO AO RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC E NA RESOLUÇÃO N. 8/208 DO STJ. 1. Típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP). 2. O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/201 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar Maus Antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). 3. Recurso especial provido exclusivamente para restabelecer a condenação do recorrido pelo delito de falsa identidade (art. 307 do CP), consoante o decisor de primeiro grau, mantido, no que não contrariar este voto, o acórdão a quo. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/208 do Superior Tribunal de Justiça" (3ª Seção, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02/05/14).

No mesmo sentido é a jurisprudência sumulada do STJ (súmula 522 STJ): "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

3- Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, aplico as penas no mínimo, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa para o roubo imputado a Hudson, Renato e Vinicius.

Quanto aos crimes de falsa identidade, aplico as penas de 03 meses de detenção.

Na segunda fase, agravo as penas de todos os réus em 1/5, diante da reincidência (Hudson- vide certidão de fls. 122 e FA de fls. 93; Renato- fls. 127; Vinicius- FA de fls. 325), bem como pelo fato de terem praticado crime contra criança, chegando-se assim ao montante de 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa pelo roubo. Neste sentido, desnecessária a oitiva da vítima impúbere para caracterização da agravante, eis que não há qualquer dúvida objetiva de que se tratava de uma menor, tratando-se de pessoa com 7 anos de idade. E ainda que a situação não fosse a ela dirigida, colocou-lhe em perigo de igual modo.

Na mesma oportunidade, afasto a agravante da calamidade, que não mais subsiste em face a flexibilização atualmente adotada em relação as medidas restritivas.

Os crimes de falsa identidade (Vinicius e Flavio) terão o aumento de um sexto, pela reincidência (03 meses e 15 dias de detenção).

Reconhecida a causa relativa ao concurso de agentes, majoro as penas do roubo em 1/3, chegando-se ao montante de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Somadas as penas de detenção para Vinicius- (falsa identidade duas vezes em concurso material), chega-se ainda ao montante de 07 meses e 03 dias de detenção.

Para Flávio, tem-se somente a pena de 03 meses e 15 dias de detenção.

O regime inicial será o fechado para o crime apenado com reclusão, considerando o montante de pena aplicado, bem como pela reincidência de Renato, Vinicius e Hudson.

A pena de detenção imputada a Flávio e Vinicius será cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Hudson, Vinicius e Renato não poderão recorrer em liberdade, justificando-se a custódia preventiva como garantia da ordem pública, diante da reiteração no cometimento de crimes. Outrossim, resguarda-se a aplicação da lei penal, considerando que dois deles se identificaram falsamente com intuito de se verem livres das consequências do crime.

Recomendem-se na prisão em que se encontram.

Faculto o apelo em liberdade para Flávio, diante da absolvição quanto ao crime de roubo, subsistindo somente crimes de menor potencial ofensivo para ele.

Expeça-se alvará de soltura para Flávio.

4- Em face ao exposto, julgo procedente a ação penal para condenar RENATO DA SILVA LAURETINO e HUDSON VICTOR DUARTE DE LIMA, já qualificados nos autos, às penas 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, calculados no piso legal, como incursos no artigo 157, § 2º, II, c.c. artigo 61, II "h", do Código Penal.

Outrossim, julgo procedente a ação penal para condenar VINICIUS DOS SANTOS COSTA, já qualificado nos autos, às penas de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como 07 meses e 03 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, no piso legal, como incurso no artigo 157, § 2º, II, c.c. artigo 61, II, "h" e artigo 307, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Por fim, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar FLAVIO ALEXANDRE POLIDORO DA SILVA, já qualificado nos autos, às penas de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 307 do Código Penal, absolvendo-o quanto à imputação dos artigos 129, "caput" e 157, § 2º, II, c.c. artigo 61, II, "h", com fundamento no artigo 386, III e VII, respectivamente, do CPP.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI

JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA